

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 0014195-33.2007.4.03.6302

REQUERENTE:	ANTÔNIO GOMES DE FREITAS E OUTROS
REQUERIDO:	INSS
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
RELATORA:	SIMONE LEMOS FERNANDES

EMENTA/VOTO

PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO FALECIDO NO CURSO DA LIDE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PROSSEGUIR NO POLO ATIVO DO FEITO. INCIDENTE PROVIDO.

1. Pretende a parte autora a modificação de acórdão que extinguiu o processo sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa *ad causam* dos herdeiros de segurada falecida no curso do processo. Esta Turma Nacional de Uniformização possui entendimento consolidado no sentido de que questionamentos sobre a legitimidade *ad causam* não dizem respeito a matéria propriamente processual, cujo conhecimento é vedado na via de uniformização. O tema envolve análise das condições da ação, tendo diretos reflexos na devolução da prestação jurisdicional vindicada, circunstância que autoriza o seu enfrentamento.

2. Este incidente merece ser conhecido, eis que presentes os requisitos para a sua admissibilidade, tocantes à tempestividade, similitude fático-jurídica entre os acórdãos em confronto e efetiva divergência de interpretação jurídica.

3. Apesar do tema da necessidade de prévio requerimento administrativo permear o julgamento deste feito, registro que esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de que revela desnecessária tal providência quando se trata de pedido de restabelecimento de benefício cessado, para o qual necessariamente já houve a postulação na via administrativa. Assim, a circunstância de a parte autora não ter requerido a revisão do ato de cessação de pagamento de auxílio-doença não impede o reconhecimento de seu direito de percepção de valores desde então, direito que, uma vez reconhecido, teria se incorporado ao seu patrimônio desde a conduta ilícita da Autarquia Previdenciária, sendo, por consequência, transferível aos herdeiros em caso de seu falecimento no curso da lide.

4. Esta Turma já uniformizou o tema do reconhecimento do direito dos sucessores de beneficiário que falece no curso do processo de receber as parcelas que seriam eventualmente reconhecidas como devidas ao *de cujos*. (Cf. Pedilef 2007.38.00.71.4293-4, Relator Juiz Federal Manoel Rolim Campbell Penna, e Pedilef 2006.38.00.748812-7, Relatora Juíza Federal Joana Carolina Lins Pereira). Naqueles autos veiculou-se o entendimento de que o Estado não pode ser premiado por



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

uma conduta duplamente censurável: por não haver concedido o benefício a quem dele necessitava e por não haver julgado o processo a tempo de propiciar o pagamento dos atrasados ao cidadão inválido.

5. Certo é que os precedentes indicados se referem a benefício assistencial, mas não vislumbro qualquer *discrimen* que razoavelmente justifique tratamento diferenciado a benefício previdenciário.

6. Assim, proponho a uniformização do reconhecimento da legitimidade dos sucessores para prosseguir no pólo ativo de ação na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à percepção de benefício previdenciário, após o falecimento do segurado. Sugiro ao Presidente deste Colegiado que imprima a sistemática do art. 7º do Regimento Interno desta Turma Nacional a feitos congêneres, determinado sua devolução às Turmas de origem para adaptação ou manutenção do julgado de acordo com as premissas jurídicas ora firmadas.

7. Incidente provido.

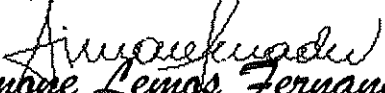

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento a este Incidente de Uniformização, nos termos da Ementa/Voto da Relatora.

Brasília, 25 de abril de 2012.


Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	ANTÔNIO GOMES DE FREITAS E OUTROS
Proc /Adv :	DAZIO VASCONCELOS
Proc /Adv :	EZEQUIEL GONÇALVES DE SOUSA
Requerido(a):	INSS
Proc /Adv :	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº :	0014195-33 2007 4.03 6302

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs Juizes e Sras Juizas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES

Brasília, 25 de abril de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretária